

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		22/05/2024	
Date d'affichage de la convocation :		22/05/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 28 MAI 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Yvette MESTRE à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCON, Stéphane QUINTIN à Cyrille BERNARDIN, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Chantal CASIMIR, Sara TOURNE à Jean VILA, Brigitte PAGES à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA		
Secrétaire de séance	Chantal CASIMIR		

AFFAIRE N°10 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Convention de servitude ENEDIS : Parcelle AN 92 Chemin du Mas Carcassonne.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que La société ENEDIS a engagé des travaux de rénovation de réseaux électriques sous le domaine public, depuis le carrefour du Mas Carcassonne et de la rue des Genêts, et du domaine privé de la Commune au niveau du poste électrique.

Ainsi, une convention de servitudes entre la société ENEDIS et la Commune, permettra à la société sur la parcelle AN92 du lieu-dit Mas Carcassonne :

- D'établir à demeure dans une bande deux canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 6 mètres ainsi que ses accessoires ;
- D'établir si besoin des bornes de repérage ;
- Pas de nécessité d'un coffret ;
- D'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;
- D'utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) ;

Il est rappelé que la Commune conserve la propriété et la jouissance de la parcelle.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les termes de la convention telle que présentée.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention de servitudes entre ENEDIS et la Commune pour la parcelle AN 92 Chemin du Mas Carcassonne, ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier.

3°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à authentifier la convention par un acte notarié.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Chantal CASIMIR

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 04 juin 2024